113年司法官律師考試 - 憲法（2301）

113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

第1題

關於貨物應許自由流通之憲法規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 體系上屬基本國策章之規定，並非全無規範效力
(B) 為確保該規定目標得以實現，國家公權力之行使至少不應與其背道而馳
(C) 本條規定係以全國為空間範圍，故跨地方轄區間之貨物自由流通應受到保障
(D) 地方自治立法禁止特定之合法商品於轄內進行交易，屬地方自治權之行使，應優先於本條適用

答案：(D)

第2題

關於憲法人身自由之規定，依司法院解釋意旨，下列敘述何者正確？

(A) 憲法第8條第1項所稱之法院，指有審判權之法官所構成之獨任或合議之法院
(B) 憲法第8條第1項所稱之司法機關，並不包括檢察機關
(C) 憲法第8條有關提審之規定，以非法逮捕拘禁為要件
(D) 憲法第8條第1項所稱之審問機關，包含法院以外之機關

答案：(A)

第3題

有關遷徙自由，下列敘述何者錯誤？

(A) 於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回我國，無待許可
(B) 僑居國外具有中華民國國籍之國民若非於臺灣地區設有住所而有戶籍，仍應適用相關法律之規定，始得返國
(C) 大陸地區人民進入臺灣地區設有限制，係法律特別規定，應符合憲法增修條文第11條之意旨
(D) 香港澳門地區人民進入臺灣地區之限制，係比照外國人，適用入出國及移民法

答案：(D)

第4題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於政黨之敘述，下列何者錯誤？

(A) 政黨為人民之政治性結社團體，受憲法結社自由之保障
(B) 政黨之目的，危害自由民主之憲政秩序者，得由憲法法庭宣告解散之
(C) 政黨在民主競爭下，享有公平參與選舉及平等接近使用各種公共資源之機會
(D) 政黨經營營利事業，受憲法保障，法律不得限制之

答案：(D)

第5題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於法規範差別待遇之合憲性審查標準，下列敘述何者正確？

(A) 法規範採取性別分類而形成差別待遇者，因係以難以改變之個人特徵、歷史性或系統性之刻板印象為差別待遇之標準，應採嚴格審查
(B) 法規範就僅父或母為原住民者，附加「從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字」之要求，因未涉及原住民身分認同之重要基本權利，應採中度審查
(C) 法規範以媒合是否涉及跨國（境）婚姻為分類，而對跨國（境）婚姻媒合給予相對不利之差別待遇，未涉及可疑分類，亦未涉及攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利，應採中度審查
(D) 法規範將特定犯罪規定為告訴乃論之罪，係屬刑事立法政策之選擇，其因此與其他非告訴乃論之罪形成之差別待遇，應採寬鬆審查

答案：(D)

第6題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於財產權之社會義務性，下列敘述何者錯誤？

(A) 行使財產權應依法受社會責任及環境生態責任之限制，形成個人利益之特別犧牲時，既係因社會責任所生，當無補償之必要
(B) 法律限制對土地之利用至為輕微，則屬人民享受財產權同時所應負擔之社會義務，騎樓即為適例
(C) 財產權人之財產已由過去不受限制支配之絕對性，轉變成並非聽由財產權人任意為之，而須注意到公共利益
(D) 基於增進公共利益之必要，對人民依法取得之土地所有權，國家並非不得以法律為合理之限制

答案：(A)

第7題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於憲法上工作權之保障及其限制，下列敘述何者錯誤？

(A) 職業自由為人民充實生活內涵及自由發展人格所必要，不因職業之性質為公益或私益、營利或非營利而有異
(B) 人民之工作權保障，包括選擇職業之自由
(C) 憲法工作權保障人民有開業、停業與否及從事營業之時間、地點、對象及方式之自由
(D) 營業場所之選定亦受營業自由保障，僅得以法律為必要之限制，不得授權主管機關發布法規命令為規範

答案：(D)

第8題

憲法上人民權利救濟請求權，下列敘述何者正確？

(A) 訴願作為行政訴訟之先行程序，係對人民訴訟權施予不必要之限制
(B) 訴願審理之範圍必須與法院審理之範圍相同
(C) 人民請願未獲得行政機關積極處理時，得提起訴願
(D) 憲法並未規定訴願審議委員會之具體組成方式

答案：(D)

第9題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，有關人民之受教育權，下列敘述何者錯誤？

(A) 國民受教育之機會，一律平等。對於原住民族、身心障礙者之教育，考慮其自主性及特殊性，應依法令予以特別保障
(B) 已逾學齡未受基本教育之國民，有受補習教育之權利
(C) 憲法所稱6歲至12歲之學齡兒童，一律受基本教育，係屬最低標準
(D) 受國民教育以外教育者，尚包括賦予人民請求給予入學許可、提供特定教育給付之權利

答案：(D)

第10題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，有關法律保留原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 凡是限制人民自由權利之事項，概應由立法者以法律直接規定之
(B) 屬於執行法律之技術性或細節性之事項，法律得交由主管機關發布命令為必要之規範
(C) 法律授權行政機關以命令補充規定者，母法之授權必須明確
(D) 基於法律授權而訂定法規命令，不得逾越授權範圍

答案：(A)

第11題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於未成年人之人格權，下列敘述何者錯誤？

(A) 受概括基本權之保障，屬具憲法位階之權利
(B) 公權力措施涉及未成年人之人格權時，應以維護未成年人之最佳利益為依歸
(C) 家事非訟程序中，為尊重未成年人之人格獨立與主體性，法院應踐行給予陳述意見機會之正當法律程序
(D) 公權力措施涉及未成年人與父母意見不一致時，本於人格權之保障，概以未成年人意願為優先

答案：(D)

第12題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於基本權之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 公立大學就各科系學生畢業條件之規定，受憲法大學自治之保障
(B) 中央與地方合資經營之公營公司，概不受憲法財產權之保障
(C) 少年若涉及少年保護事件處理程序，其到庭陳述意見，應受正當法律程序之保障
(D) 街頭藝人之藝文活動受憲法藝術表現自由之保障

答案：(B)

第13題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於總統之權力，下列敘述何者錯誤？

(A) 總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長
(B) 總統得經由其任命之行政院院長，變更先前存在，與其政見未洽之施政方針或政策
(C) 總統之刑事豁免權不得事前、概括拋棄，但於個案中仍得拋棄，而使檢察官以總統為被告提起公訴
(D) 總統就有關國家安全、國防及外交資訊之公開與否，享有國家機密特權

答案：(C)

第14題

依憲法及司法院解釋意旨與憲法法庭裁判，下列何者有至立法院委員會，就相關法律案及預算案備詢之義務？

(A) 司法院秘書長
(B) 監察院院長
(C) 臺北市市長
(D) 考試委員

答案：(A)

第15題

依憲法、司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者非屬監察院之職權？

(A) 向行政院及其各部會調閱其所發布之命令及各種有關文件
(B) 為行使職權，按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會
(C) 彈劾、糾舉及審計權為憲法明定之職權

(D) 對於所有中央民選公職人員提出彈劾案

答案：(D)

第16題

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者就法官審理程序有關之技術性事項有規則制定權？

(A) 司法院
(B) 法務部
(C) 立法院
(D) 審判長

答案：(A)

第17題

依憲法訴訟法規定，有關立法委員聲請憲法法庭為法規範憲法審查之敘述，下列何者正確？

(A) 若緊急命令有違憲之疑慮，符合法定人數之立法委員得提出聲請
(B) 須由現有總額至少五分之一以上之立法委員提出聲請
(C) 若少數立法委員認為多數立法委員於法律議案表決時侵害其受憲法保障之權力，即得提出聲請
(D) 須於違憲爭議事件發生後6個月內提出聲請

答案：(A)

第18題

關於憲法訴訟法規定之機關爭議案件，下列敘述何者錯誤？

(A) 此一訴訟種類為憲法訴訟法新增，以往並無類此之案件類型
(B) 限於國家最高機關之間憲法上權限之爭議
(C) 應先由爭議之機關進行協商
(D) 應於法定之6個月不變期間內提出聲請

答案：(A)

第19題

甲縣主管機關所為之下列行為，何者中央主管機關僅得為合法性監督，而不得為合目的性監督？

(A) 依道路交通管理處罰條例所為之行為
(B) 依公職人員選舉罷免法辦理立法委員之選舉
(C) 依該縣自治條例所為之行為
(D) 依該縣委辦規則所為之行為

答案：(C)

第20題

有關憲法保障之基本權利，下列敘述何者錯誤？

(A) 基本權利之限制適用法律保留原則
(B) 法人作為基本權利主體，僅限於私法人
(C) 保障基本權利是自由民主憲政秩序之基礎
(D) 基本權利之保障規定，其拘束對象，原則上為公權力

答案：(B)
